

Y contra el auto por el que se rechace la falta de competencia internacional de jurisdicción o de competencia objetiva, o se rechace la sumisión del asunto a arbitraje o a mediación, solo cabrá recurso de reposición, aunque se podrá alegar la falta de esos presupuestos procesales en la apelación contra la sentencia definitiva (apartado segundo del artículo 66 de la LEC).

En **segundo término**, contra los autos que resuelvan sobre la competencia territorial no se dará recurso alguno.

CUESTIÓN

Cuando el tribunal, mediante auto, rechaza la falta de competencia territorial planteada, ¿qué recurso cabrá?

De acuerdo con el artículo 67 de la LEC, no cabrá recurso alguno, si bien, en los recursos de apelación y de casación solo se admitirán alegaciones de falta de competencia territorial cuando, en el caso de que se trate, fueren de aplicación normas imperativas. (El artículo 67.2 de la LEC se ha visto modificado por el RD-ley 6/2023, de 19 de diciembre, con entrada en vigor el 20/03/2024).

8. LAS PARTES EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. CAPACIDAD, LEGITIMACIÓN, REPRESENTACIÓN Y DEFENSA

1770

Capacidad procesal de las partes para actuar en el orden civil

Las partes del proceso civil pueden definirse como aquellos sujetos que intervienen en un proceso, realizando tal intervención para solicitar la tutela judicial interponiendo una determinada pretensión o interviniendo porque dicha pretensión es interpuesta frente a ellos. Así, en virtud de tal intervención, las partes deberán quedar afectadas por el resultado definitivo.

La capacidad para ser parte se define como la aptitud genérica e independiente de ser demandante o demandado, en nombre propio en cualquier clase de proceso. Esto es, estar dotado de capacidad para ser parte, facultado para ser titular de derechos y facultades procesales, tener capacidad para asumir los correspondientes deberes y cargas de naturaleza procesal y, sobre todo, la capacidad para ser beneficiarios de los efectos favorables de una sentencia que se dicte o perjudicados por la sentencia condenatoria, así como sufrir los efectos que se deriven de la misma: cosa juzgada y ejecución forzosa.

Suele coincidir con la personalidad jurídica, lo que implica que todos aquellos sujetos a los que la ley le otorgue esta personalidad también estarán capacitados para ser parte en un proceso civil. A pesar de esto, el reconocimiento o la denegación se hará en base a unos determinados criterios procesales.

➤ **Sujetos con capacidad para ser parte**

En la Ley de Enjuiciamiento Civil, la capacidad para ser parte viene prevista en el artículo 6. El concepto que viene detallado en este precepto es muy amplio, en él se faculta a determinadas entidades, sin esa personalidad jurídica de la que hablábamos, para ser parte procesal. Según el precepto, podrán ser parte en los procesos ante los tribunales civiles:

- Las personas físicas.
- El concebido no nacido, para todos los efectos que le sean favorables.
- Las personas jurídicas.
- Las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición y administración.
- Las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser parte.
- El Ministerio Fiscal, respecto de los procesos en que, conforme a la ley, haya de intervenir como parte.
- Los grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables; no obstante, para demandar en juicio será necesario que el grupo se constituya con la mayoría de los afectados.
- Las entidades habilitadas conforme a la normativa comunitaria europea para el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios.

Ahora bien, sin perjuicio de la responsabilidad que, conforme a la ley, pueda corresponder a los gestores o a los partícipes, podrán ser demandadas, en todo caso, las entidades que, no habiendo cumplido los requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas jurídicas, estén formadas por una pluralidad de elementos personales y patrimoniales puestos al servicio de un fin determinado.

➤ **Capacidad para comparecer en juicio**

La capacidad procesal se regula en el artículo 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de modo que podrán comparecer en juicio:

- **Todas las personas.**
- Las **personas menores de edad no emancipadas** deberán comparecer mediante la representación, asistencia o autorización exigidos por la ley.
- En el caso de las **personas con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica**, se estará al alcance y contenido de estas.
- Por los **concebidos y no nacidos** comparecerán las personas que legítimamente los representarían si ya hubieren nacido, aunque materialmente el derecho objeto de la pretensión del proceso pertenezca al *nasciturus*.

- Por las **personas jurídicas** comparecerán quienes legalmente las representen. Las personas jurídicas cuentan con capacidad procesal desde el momento en el que queden válidamente constituidas. Dado que son las personas físicas las que actúan en su nombre, la representación de estos entes se denomina «representación necesaria» y, la ostentarán, quienes legalmente las representen. El sujeto que haga la función de representación será el que se prevea en las normas legales, estatutarias o fundacionales que en cada tipo de sociedad sean aplicables.
- Las **masas patrimoniales o patrimonios separados** a que se refiere el artículo 6.1.4.º de la LEC comparecerán en juicio por medio de quienes, conforme a las leyes, las administren. A este respecto, cabe citar a modo de ejemplo, las herencias yacentes, es decir, el conjunto del patrimonio de la persona fallecida en tanto en cuanto su titularidad no es asumida por los herederos, en cuyo caso, la capacidad procesal corresponderá al albacea o administrador testamentario. [*Esta afirmación ha caído en el examen oficial de acceso a la abogacía en la convocatoria del año 2021*].
- Las **entidades sin personalidad** a que se refiere el artículo 6.1.5.º de la LEC comparecerán en juicio por medio de las personas a quienes la ley, en cada caso, atribuya la representación en juicio de dichas entidades. Un caso destacable de este tipo de entes son las comunidades sometidas al régimen de propiedad horizontal, ya que la Ley de Propiedad Horizontal no reconoce personalidad jurídica a la comunidad de propietarios. En este caso, en virtud del artículo 13, apartado 3, de la LPH será el presidente el que, como regla general, y no el administrador, ostente la representación legal de la comunidad tanto en juicio como fuera de él.
- Por las entidades sin personalidad a que se refieren los artículos 6.1.7.º y 6.2 de la LEC comparecerán en juicio las personas que, de hecho, o en virtud de pactos de la entidad, actúen en su nombre frente a terceros.

En relación con el primer caso «grupos de consumidores o usuarios» es imprescindible que los individuos que lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables y que dicho grupo se constituya por la mayoría de los afectados. La capacidad procesal y, por tanto, la capacidad para comparecer en juicio corresponderá a las personas que actúan en nombre de dicho grupo de consumidores frente a terceros (artículos 6.7 y 7.7 de la LEC). Esta atribución de capacidad para ser parte que se atribuye a los grupos de afectados se deriva de los dispuesto en el artículo 7, apartado 3, de la LOPJ (modificado recientemente por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, en vigor desde el 23 de enero de 2025).

En relación con el segundo caso, es doctrina aceptada que se engloban, las sociedades irregulares y las uniones sin personalidad. Este tipo de entidades comparecerán en juicio por medio de las personas a quienes la ley atribuya la representación en cada caso (artículo 7, apartado 6, de la LEC).

Con respecto a las segundas, es decir, grupos de personas que se organizan transitoriamente para la obtención de un objetivo común como puede ser un grupo de alumnos universitarios que se agrupan para organizar su viaje de paso de ecuador o una comisión para la organización de un determinado congreso, serán representadas en juicio por medio de las personas que actúen en su nombre frente a terceros ya que no gozan de personalidad jurídica pero sí se les reconoce capacidad para ser parte en el artículo 6 de la LEC.

- Por último, hay que tener también en cuenta el apartado 8 del artículo 7 de la LEC, el cual hace referencia al supuesto de que el **sujeto se encuentre sometido a concurso**, supuesto en el cual puede verse limitada su capacidad de intervención en juicio, y remite a lo dispuesto en la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal).

CUESTIONES

1. Almudena está embarazada y desea iniciar un procedimiento en defensa de los intereses de su hijo concebido, pero aún no nacido. ¿Quién comparecerá en juicio por el concebido no nacido?

- a) El Ministerio Fiscal.
- b) El padre únicamente.
- c) Quién legítimamente lo representaría si ya hubiera nacido.
- d) El tutor nombrado por el juez.

RESPUESTA CORRECTA: C

2. Una persona con medidas de apoyo judicial desea demandar a una empresa. ¿Qué debe tener en cuenta para comparecer en juicio?

- a) Debe comparecer siempre mediante tutor o curador.
- b) Dependerá del alcance y contenido de las medidas de apoyo que tenga establecidas.
- c) No puede comparecer personalmente en ningún caso.
- d) Necesita la autorización del Ministerio Fiscal.

RESPUESTA CORRECTA: B

3. Una comunidad de propietarios desea demandar a un vecino moroso. ¿Quién puede representarla en juicio?

- a) El presidente de la comunidad, según lo previsto en la ley de propiedad horizontal.
- b) Cualquier propietario, sin necesidad de autorización.
- c) Solo un abogado de oficio designado por el juez.
- d) El administrados de la finca, sin necesidad de acuerdo previo.

RESPUESTA CORRECTA: A

4. Una sociedad civil sin personalidad jurídica ha sido demandada por impago de servicios. ¿Quién debe representarla en el proceso judicial?

- a) Los socios que actúen de hecho o por pacto en nombre de la entidad frente a terceros.
- b) El socio con mayor participación económica.
- c) El Ministerio Fiscal.
- d) El juez designará a un representante judicial.

RESPUESTA CORRECTA: A

Asimismo, el **artículo 7 bis de la LEC**, introducido por la **Ley 8/2021**, de 2 de junio, con entrada en vigor el 3 de septiembre de 2021, y reformado por el **Real Decreto-ley 6/2023**, de 19 de diciembre, con entrada en vigor el 20/03/2024, se refiere a los procesos en que participen personas con discapacidad y personas mayores (novedad del RD-ley).

Se establece que en estos procesos en los que participen personas con discapacidad y personas mayores que lo soliciten o, en todo caso, personas con una edad de ochenta años o más, se realizarán las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios para garantizar su participación en condiciones de igualdad.

A estos efectos, se considerarán personas mayores las personas con una edad de sesenta y cinco años o más.

En el caso de las personas con discapacidad, dichas adaptaciones y ajustes se realizarán, tanto a petición de cualquiera de las partes o del Ministerio Fiscal, como de oficio por el propio tribunal.

En el caso de las personas mayores que no alcancen la edad de ochenta años, dichas adaptaciones y ajustes se realizarán a petición de la persona interesada.

En el caso de las personas con una edad de ochenta años o más dichas adaptaciones y ajustes se realizarán, tanto a petición de la persona interesada como de oficio por el propio tribunal.

Las adaptaciones se realizarán en todas las fases y actuaciones procesales en las que resulte necesario, incluyendo los actos de comunicación, y podrán venir referidas a la comunicación, la comprensión y la interacción con el entorno.

Las personas con discapacidad, así como las personas mayores, tienen el derecho a entender y ser entendidas en cualquier actuación que deba llevarse a cabo. A tal fin:

- a) Todas las comunicaciones, orales o escritas, dirigidas a personas con discapacidad, con una edad de ochenta o más años, y a personas mayores que lo hubieran solicitado se harán en un lenguaje claro, sencillo y accesible, de un modo que tenga en cuenta sus características personales y sus necesidades, haciendo uso de medios como la lectura fácil. Si fuera necesario, la comunicación también se hará a la persona que preste apoyo a la persona con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica.
- b) Se facilitará a la persona con discapacidad la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender, lo que incluirá la interpretación en las lenguas de signos reconocidas legalmente y los medios de apoyo a la comunicación oral de personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
- c) Se permitirá la participación de un profesional experto que a modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajuste necesarias para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida.
- d) La persona con discapacidad y las personas mayores podrán estar acompañadas de una persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios.

Todos los procedimientos, tanto en fase declarativa como de ejecución, en los que alguna de las partes interesadas sea una persona con una edad de ochenta años o más, conforme a lo dispuesto en este artículo, serán de tramitación preferente.

A mayor abundamiento, en relación con la integración de la capacidad procesal, el artículo 8 de la LEC dispone que cuando la persona física se encuentre en el caso del artículo 7.2 de la LEC (menores de edad no emancipados) y no hubiere persona que legalmente la represente o asista para comparecer en juicio, el letrado de la Administración de Justicia le nombrará un defensor judicial mediante decreto, que asumirá su representación y defensa hasta que se designe a aquella persona.

CUESTIONES

1. En los casos en los que haya de nombrarse un defensor judicial que asuma la representación del demandando, ¿qué ocurrirá hasta que se lleve a efecto ese nombramiento?

En los casos en los que haya de nombrarse un defensor judicial al demandando, el Ministerio Fiscal asumirá la representación y defensa de este hasta que se produzca el nombramiento de aquel, quedando el proceso en suspenso mientras no conste la intervención del Ministerio Fiscal.

2. Don Javier, de 82 años, es parte en un procedimiento civil. ¿Debe el tribunal realizar adaptaciones para garantizar su participación en igualdad de condiciones?

- a) Solo si él lo solicita expresamente.
- b) Únicamente a petición de su abogado/a.
- c) De oficio o a petición del propio interesado.
- d) Únicamente si el Ministerio Fiscal lo solicita.

RESPUESTA CORRECTA: C

3. Juana, de 40 años, tiene una discapacidad auditiva reconocida. ¿Quién puede solicitar los ajustes o adaptaciones necesarios para garantizar su participación en el proceso?

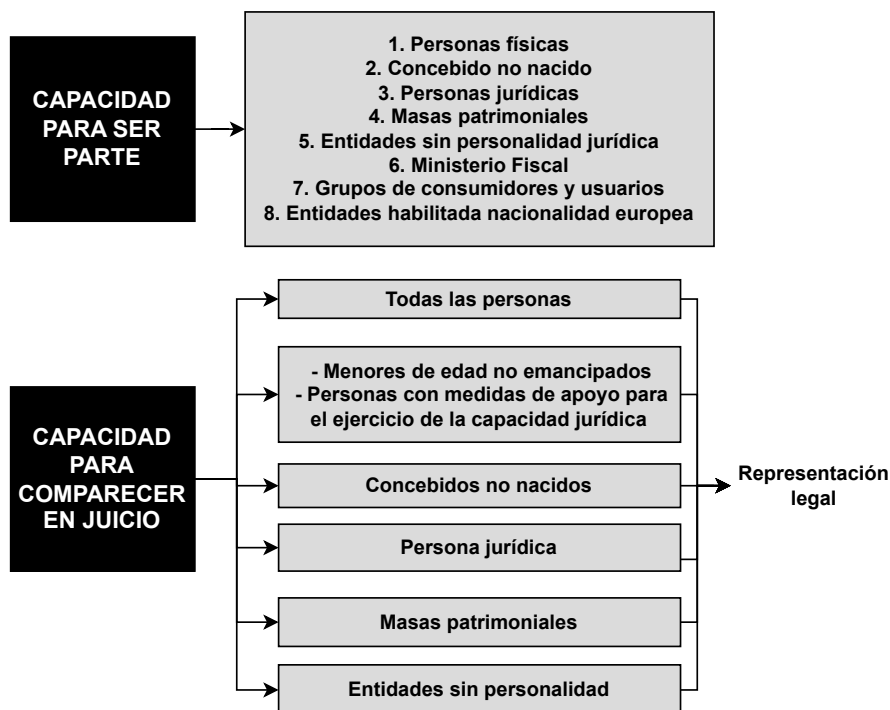
- a) Solo Juana podrá solicitarlo.
- b) Juana, el Ministerio Fiscal o el tribunal de oficio.
- c) Únicamente el tribunal de oficio.
- d) Debe solicitarlo su abogado/a.

RESPUESTA CORRECTA: B

4. Una mujer de 75 años comparece ante el tribunal y desea ir acompañada por su hija durante todo el procedimiento. ¿Está permitido?

- a) No, salvo que lo autorice el juez.
- b) Solo durante la vista oral.
- c) Sí, puede estar acompañada por una persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades.
- d) Solo si es mayor de 80 años.

RESPUESTA CORRECTA: C



➤ Falta de capacidad para ser parte

La falta de capacidad para ser parte y de capacidad procesal podrá ser **apreciada de oficio por el tribunal en cualquier momento del proceso sin que sea necesario que ninguna de las partes la haya cuestionado**. *[Esta afirmación fue objeto de examen en el año 2023]*.

Los órganos judiciales se encargarán de la subsanación, pues ellos son los responsables de velar por la correcta constitución de la relación jurídico-procesal. En cualquier caso, la falta de capacidad procesal se puede subsanar cuando se aprecia que la persona que actúa en el juicio debe aportar o completar los documentos que acreditan su representación. En cambio, la falta de capacidad para ser parte es más difícil de subsanar porque es una aptitud que se tiene o no se tiene.

◆ Juicio ordinario

Una vez las partes hayan comunicado que no tienen interés en llegar a un acuerdo, en la audiencia previa, el tribunal competente va a resolver sobre aquellas cuestiones que impidan la correcta continuación como, por ejemplo, la capacidad de las partes o de sus representantes. Habrá la posibilidad de dos opciones (art. 418 de la LEC):

- Que los defectos en la capacidad sean **subsanables**: la parte que esté afectada, podrá corregirlo en el mismo acto de la audiencia o, en caso de que ello no fuera posible, el tribunal le otorgará un plazo de **10 días máximo**, para que pueda subsanar el defecto, conllevando ello la suspensión de la audiencia durante este plazo de tiempo.

- Que los defectos en la capacidad **no sean subsanables o no se subsanen en plazo**: se dará por concluida la audiencia y se dictará auto poniendo fin al procedimiento.

Como **excepción**, cuando el defecto no subsanado afecte a la personación del demandado, el mismo se declarará en rebeldía, sin que quede constancia de las acciones que haya llevado a cabo en el procedimiento.

♦ Juicio verbal

En el desarrollo de la vista oral, si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo o no se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, el tribunal resolverá sobre las circunstancias que puedan impedir la válida prosecución y término del proceso, entre las que se encuentra la falta de capacidad de las partes, mediante sentencia sobre el fondo de acuerdo con los arts. 416 y siguientes.

La legitimación de las partes en el proceso civil

1780

La legitimación puede ser conceptualizada como la **aptitud** que recae en una persona **para ejercitar la concreta acción en el curso de un proceso**. A ello se refiere el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando dice: «Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso. Se exceptúan los casos en que por ley se atribuya legitimación a persona distinta del titular».

Es fundamental diferenciar el concepto de capacidad para ser parte y capacidad procesal —tratados en el punto inmediatamente anterior— del concepto de legitimación. Así pues, mientras la condición de parte es un aspecto formal que no se relaciona con el aspecto material del proceso, la legitimación sí tiene implicaciones materiales.

En el proceso civil pueden realizarse varias **clasificaciones del concepto de legitimación** en función del criterio al que se atienda. Así, podemos atender a los siguientes criterios:

a. Posición para la cual las partes resultan habilitadas en relación con la pretensión que se deduzca:

- **Legitimación activa**: es la que se refiere al actor o demandante en el proceso que le permite promover un proceso y obtener una resolución judicial sobre tal objeto.
- **Legitimación pasiva**: es la que se refiere a la parte demandada y que refiere la posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito, determinando la aptitud de la parte contra la que se acciona el procedimiento judicial.

b. Relación existente entre la parte legitimada y la titularidad de la relación jurídica objeto del proceso:

- **Legitimación propia u ordinaria**: es la que ostenta el titular (o quien afirma ser titular) del derecho subjetivo material o de la relación jurídica que se discute en el proceso. Ejemplos de este tipo de legitimación es la que se reconoce al propietario contra el tenedor y poseedor de la cosa para reivindicarla en el artículo 348 del CC.
- **Legitimación extraordinaria**: aparece regulada en el párrafo segundo del artículo 10 de la LEC y es una legitimación reconocida por el ordenamiento jurídico a ciertas personas a pesar de no ser las titulares de la relación jurídica que se discute en el proceso. En este sentido, cabe poner de relieve que, tal y como recogen

los magistrados de la Audiencia Provincial de Ciudad Real en su sentencia n.º 10/2020, de 18 de enero, ECLI:ES:APCR:2010:10, «(...) esta modalidad de legitimación representa una excepción a la regla de legitimación ordinaria y tiene como presupuesto ineludible la existencia de una norma que la reconozca (...)». Por tanto, se trata de una legitimación expresamente atribuida por ley.

- **Legitimación extraordinaria en defensa del interés público** que se le concede al Ministerio Fiscal.

➤ **¿Qué tipos de legitimación extraordinaria se prevén expresamente?**

1. Legitimación extraordinaria por sustitución: se actúa en interés propio, es decir, el objetivo es proteger derechos subjetivos particulares frente a otros derechos particulares. Es fundamental tener en cuenta que no estaríamos ante un caso de representación, si no que una persona, **en nombre propio, pretende hacer valer derechos que son de otra persona**. Debido al carácter extremadamente especial de este tipo de legitimación la doctrina y jurisprudencia tienen reiterado que debe tener un carácter de apreciación sumamente restringido, solo posible en aquellos casos en que expresamente venga determinada por la ley.

CUESTIONES

1. ¿Conoces algún ejemplo de legitimación extraordinaria por sustitución?

- **Acción subrogatoria** del art. 1111 del CC, que posibilita que los acreedores de un deudor «x», que no tengan otro medio de hacer efectivo su crédito, pueden ejercitar todas las acciones y derechos de este. Dicha acción no se dirige contra el deudor, contra el cual los acreedores sí que ostentan un derecho, sino contra el deudor de su deudor, por lo que los acreedores no tendrían en principio, si no aplicase esta acción subrogatoria, legitimación para reclamar esos pagos.
- El **usufructuario** que ostenta legitimación para reclamar los créditos que forman parte del usufructo (art. 507 del CC).
- La **acción que el perjudicado puede ejercitar contra la compañía de seguros**, en sustitución del asegurado (art. 76 de la Ley de Contrato de Seguro).
- La **acción que puede llevar a cabo la comunidad de propietarios**, contra la persona que habita en uno de los pisos en los que realiza actividades molestas, incómodas o insalubres (apartado 2 del artículo 7 de la LPH).

2. Desde un punto de vista procesal y material, ¿qué efectos produce la legitimación extraordinaria?

Desde un punto de vista procesal, el sustituto se convierte en la parte, por lo que el mismo no podrá participar en el proceso como testigo ni como perito.

Desde un punto de vista material, el derecho concede la legitimación extraordinaria al sustituto como un instrumento mediante el cual este podrá ejercitar el derecho del sustituido, satisfaciendo su propio derecho.

2. Legitimación extraordinaria por representación: se actúa en interés del titular del derecho ajeno que se activa. Es el caso de:

- La legitimación reconocida en el artículo 11 de la LEC a asociaciones de consumidores o usuarios para la defensa de sus intereses colectivos o difusos. En este sentido, recuerdan los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid en su

auto n.º 148/2018, de 21 de septiembre, ECLI:ES:APM:2018:4176A, que: «(...) el Ordenamiento jurídico atribuye una legitimación extraordinaria, art. 11.1 LEC, a las asociaciones de consumidores y usuarios para ejercitar acciones en defensa de los intereses generales que afectan a aquellos como categoría o clase, dentro de los grupos sociales distinguibles por algún rasgo común, a parte y de manera distinta de la que puedan ostentar para la defensa de los intereses de sus concretos asociados, o los de la propia asociación como tal. Además, dicha legitimación extraordinaria de tales asociaciones de consumidores y usuarios es plenamente compatible con la ordinaria que ostenta cada uno de los consumidores o usuarios afectados para la defensa de sus derechos e intereses particulares, como se desprende del inc. 1.º del citado art. 11.1. LEC (...)».

- La reconocida a la Sociedad General de Autores para reclamar o defender los derechos de la propiedad intelectual de sus asociados.
- La reconocida por el artículo 13 de la LPH al presidente de una comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal para actuar en defensa de los intereses de dicha comunidad.
- La que se reconoce a los colegios profesionales para la reclamación de los honorarios de sus colegiados (artículo 5.p de la Ley sobre Colegios Profesionales, que permite la actuación por sustitución de un colegio profesional en la defensa o en la gestión de cobros de los colegiados que a él acudan).
- La legitimación reconocida en los arts. 11bis a 11 quater:
 - Legitimación para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación.
 - Legitimación para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales.
 - Legitimación para la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores por cuenta propia o autónomos del arte y la cultura.

Litisconsorcio

1790

La situación de litisconsorcio, figura jurídica regulada en el artículo 12 de la LEC, se produce cuando en la demanda se señalen (o se debieran señalar) como demandantes o como demandados una **pluralidad de sujetos** que serán parte principal en el proceso de que se trate. Estos sujetos se encuentran en un plano de igualdad y, dado que son parte principal de la relación jurídico-procesal, gozan de **idénticos derechos y cargas procesales**. Además, la pretensión que ejerciten, o que contra ellos se ejercite, ha de ser **común**.

A TENER EN CUENTA. Una de las características del litisconsorcio es que **se produce en el momento mismo de presentación de la demanda o en un momento anterior al de contestación de la demanda**, ya que, si en un principio existe un único individuo —sea demandante o demandado—, y eso se modifica en un momento posterior al de presentación de la demanda, sería un **caso de intervención procesal**.

Las **clasificaciones** que se pueden realizar del litisconsorcio **varían en función de que el criterio empleado** sea la parte procesal en la que se produce la pluralidad de partes o que la situación de litisconsorcio venga o no exigida por la ley.

En cuanto al **primer criterio**:

- Si la pluralidad de sujetos está en la posición jurídico-procesal del demandante, es decir, si una pluralidad de actores se encuentra frente a un demandado, estaríamos ante un **litisconsorcio activo**.
- Si la pluralidad de partes se encuentra en la parte **demandada**, estaríamos ante un **litisconsorcio pasivo**.
- Si existen **varios sujetos tanto en la parte activa como pasiva**, estaríamos ante un **litisconsorcio mixto**.

A TENER EN CUENTA. El hecho de que cada una de las posiciones jurídico-procesales estén integradas por varios sujetos no supone la existencia de más de dos partes —actora y demandada— en el proceso.

Si empleamos el **segundo criterio**, habría que realizar la distinción entre:

- Litisconsorcio **voluntario** (que también se denomina **simple o facultativo**).
- Litisconsorcio **necesario** (que también se denomina **cualificado o especial**).
- Litisconsorcio **cuasinecesario** (que también se denomina **eventual**).

El primero de ellos es una facultad para el demandante mientras que el segundo es una carga para él. Esta clasificación es la fundamental, motivo por el cual pasamos a desarrollarla de forma más desglosada a continuación.

➤ **Litisconsorcio voluntario, simple o facultativo**

Su reconocimiento jurídico se encuentra en el apartado 1 del artículo 12 de la LEC, el cual dispone que podrán comparecer en juicio varias personas, como demandantes o como demandados, cuando **entre las acciones que se ejerciten exista un nexo por razón del título o causa de pedir** y siempre se da a instancia de parte. Por tanto, como bien indica su nombre, esta acumulación de acciones **constituye una facultad, no una obligación**.

La referencia sobre el ejercicio de varias acciones nos obliga a poner en relación con **esta figura jurídica con la acumulación de acciones**, tanto **subjettiva** —regulada en el artículo 72 de la LEC— como **objetiva** —regulada en el artículo 71 de la LEC—. Es fundamental distinguir ambos conceptos. La **acumulación objetiva de acciones** permite al actor acumular cuantas acciones le competan contra el demandado, aunque provengan de diferentes títulos, siempre y cuando las mismas no sean incompatibles entre sí. La existencia de varias acciones no requiere que haya presencia de una pluralidad de sujetos, que es el requisito imprescindible para la existencia de litisconsorcio. Por otro lado, la **acumulación subjettiva de acciones** permite, acumular acciones, ejercitándose simultáneamente, que uno tenga contra varios sujetos (o, varios contra uno) siempre que las acciones guarden una relación en el nexo por razón del título o la causa de pedir (que se funden en hechos comunes). En este caso sería incluso más preciso hablar de una acumulación objetivo-subjettiva porque toda acumulación requiere por definición varias pretensiones y, además, en el caso de la subjettiva, varios sujetos. Las razones que justifican la existencia de esta figura son la economía procesal, ya que se aprovecha la existencia de un litigio para resolver cuestiones similares, y evitar la existencia de sentencias contradictorias en casos prácticamente idénticos o muy similares. Por lo tanto, tanto el artículo 72 como el

12 se asemejan hasta el punto de que parece que regulan el mismo instituto procesal y así lo establece, aunque es una cuestión controvertida, la mayoría de la doctrina.

A TENER EN CUENTA. La acumulación de acciones se desarrollará, en profundidad, en el tema 10 de la parte específica correspondiente a las materias civil y mercantil de este temario.

La situación de litisconsorcio voluntario será resuelta a través de **una única sentencia en la que se deberán resolver las pretensiones de todas las partes presentes en el proceso, ya que todas las partes tendrán la condición de parte principal.** Ello no implica que los pronunciamientos tengan que ser idénticos para todas ellas, sino que, dado que cada una de las partes es independiente, aunque sea analizada su pretensión en el mismo caso, cada aspecto de lo que se pida al tribunal ha de ser resuelto mediante pronunciamientos específicos y separados. Por tanto, el beneficio de lo resuelto para algunas de las partes no afecta al resto ni tampoco le afecta a una parte en concreto el que otra disponga del objeto del proceso allanándose, renunciando o incluso desistiendo, ya que el proceso continuará respecto del resto de partes que no han llevado a cabo dicho acto de disposición. Incluso puede darse el caso de que la **pretensión de alguna de las partes sea estimada y otra desestimada.**

CUESTIONES

1. Laura interpone una demanda contra Pedro en la que acumula dos acciones: una por incumplimiento de contrato y otra por daños y perjuicios derivados del mismo incumplimiento. ¿Qué efecto produce la acumulación admitida?

- a) Que ambas acciones se tramiten en procedimientos distintos.
- b) Que se discutan y resuelvan en una sola sentencia.
- c) Que se unan solo para la fase de ejecución.
- d) Que se tramiten juntas, pero con sentencia separadas.

RESPUESTA CORRECTA: B

2. Una actora pretende acumular en la misma demanda una acción de cumplimiento de contrato y otra de resolución del mismo contrato. Señale la respuesta correcta:

- a) Las acciones son compatibles, puede acumularlas libremente.
- b) Las acciones son incompatibles, no puede acumularlas porque se excluyen mutuamente.
- c) Puede acumular las acciones si lo solicita el demandado.
- d) Solo puede interponer las acciones ante tribunales distintos.

RESPUESTA CORRECTA: B

3. Varios compradores demandan conjuntamente a un mismo vendedor por incumplimiento del contrato de compraventa, alegando los mismos hechos. ¿Es posible la acumulación?

- a) No, porque cada comprador tiene un contrato distinto.
- b) Sí, porque existe nexo por razón del título o causa de pedir.
- c) Solo si el juez lo autoriza por razones de economía procesal.
- d) No, porque la acumulación subjetiva se da entre demandados.

RESPUESTA CORRECTA: B

4. ¿Cuándo se entiende que el título o causa de pedir es idéntico o conexo a efectos de acumulación subjetiva?

- a) Cuando las acciones se funden en los mismos hechos.
- b) Cuando las acciones son contra las mismas personas.
- c) Cuando las acciones se presentan en el mismo tribunal.
- d) Cuando las acciones persiguen el mismo resultado económico.

RESPUESTA CORRECTA: A

➤ **Litisconsorcio necesario, cualificado o especial**

En el apartado 2 del artículo 12 de la LEC se hace referencia explícita a este tipo de litisconsorcio al exigir la demanda conjunta cuando **la tutela jurisdiccional solo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados** porque entre ellos exista, como señala la **STSJ de Cataluña n.º 7/2010, de 22 de febrero, ECLI:ES:TSJCAT:2010:482**, «(...) un nexo tan normal y directo que no pueda emitirse un pronunciamiento solo respecto de una, dado el carácter de la relación jurídica material controvertida, que exige resolución uniforme e impide su manifestación por separado (...)». Es decir, si en un proceso se pretende la modificación, sea total o parcial, de una relación o situación jurídica plurisubjetiva habrá que demandar a todos los titulares de la misma y ello en orden a no vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva que se encuentra recogido constitucionalmente en el artículo 24 de la Constitución Española ya que, si no fuese así, podría modificarse la relación jurídica en la que se encuentra un individuo sin que este fuese oído. Pero, no basta que se tenga un mero interés en el resultado del litigio para que pueda demandarse a todos los que lo acrediten, ya que, ha de tratarse de personas interesadas en la relación jurídico-material, es decir, que se ha de tener un interés legítimo en la relación.

CUESTIÓN

¿Podemos encontrarnos ante un litisconsorcio necesario en la parte demandante?

No. El litisconsorcio necesario, cualificado o especial solo puede darse en la parte pasiva del proceso. En este sentido, puede comprobarse como el art. 12.2 de la LEC solo impone al actor, la obligación de dirigir la demanda conjuntamente contra una pluralidad de sujetos (litisconsortes). En nuestro ordenamiento jurídico únicamente existe el **litisconsorcio necesario pasivo**.

La jurisprudencia ha establecido los siguientes **requisitos para definir o no la existencia del litisconsorcio pasivo**:

- Nexo común entre presentes y ausentes que configura una comunidad de riesgo procesal.
- Que ese nexo, sea inescindible, homogéneo y paritario.
- Que el ausente del proceso no haya prestado aquiescencia a la pretensión del actor.

A TENER EN CUENTA. Su existencia ha de ser comprobada como **elemento preliminar al examen de la cuestión de fondo**. Y en este sentido cabe destacar que, si bien el litisconsorcio voluntario solo puede tener lugar a instancia de parte, la jurisprudencia de la sala

de lo civil del Tribunal Supremo indica que el litisconsorcio pasivo necesario puede ser **apreciado de oficio** puesto que «(...) los tribunales han de cuidar que el litigio se ventile con presencia de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas por el fallo, ya que de no ser así, además de poderse producir fallos contradictorios, se conculcaría el principio de que nadie puede ser condenado sin ser oído, ni vencido en juicio, principio que ha sido elevado a derecho fundamental por el artículo 24 de la Constitución, que proscribela indefensión (...)» (STS n.º 271/2008, de 17 de abril, ECLI:ES:TS:2008:3804). Con ello, lo que se pretende es proteger el derecho a la tutela judicial de personas inicialmente no demandadas, por lo que la protección de ese derecho no puede atribuirse únicamente a las partes personadas.

Atendiendo a los motivos que dan lugar al litisconsorcio necesario podemos encontrarnos dos tipos:

1. **Exigencia legal**, la cual constituiría el **denominado litisconsorcio pasivo propio**. Ejemplo de esto sería el artículo 1139 del Código Civil, el cual establece que si la prestación en la que consiste una determinada obligación es indivisible solo puede hacerse efectiva la deuda procediendo contra todos los deudores.
2. **Existencia de inescindibilidad de la relación o situación jurídica litigiosa**, lo cual constituye el **litisconsorcio pasivo impropio**. Estos casos no pueden establecerse de forma anticipada, sino que han de apreciarse en el supuesto concreto en atención a la relación deducida en juicio. Uno de estos supuestos serían los casos en los que se realiza una petición de nulidad ya que, en tales supuestos, han de ser llamados al proceso todos los integrantes del negocio jurídico cuya nulidad se pretende, lo que obedece a que, «(...) cuando se trata de la petición de nulidad de un acuerdo como el de autos, hay que llamar al proceso a todos los interesados, porque no resulta jurídicamente aceptable crear la eventualidad de que el acuerdo pueda ser válido para unos y no para otros» (STS n.º 1049/2006, de 24 de octubre, ECLI:ES:TS:2006:6403).

CUESTIONES

1. La responsabilidad solidaria, ¿constituye un supuesto de litisconsorcio pasivo necesario?

No, así lo recoge expresamente el art. 1144 del CC al disponer que «El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo». Si bien, cabe advertir que, en caso de que el actor opte por entablar la relación jurídica demandando solo a uno o varios de los deudores, el título ejecutivo obtenido no servirá de título ejecutivo frente a los deudores solidarios que no hubiesen sido parte del proceso.

2. ¿Qué ocurrirá en aquellos supuestos en los que en la demanda no se respete la situación de litisconsorcio pasivo necesario?

Será necesario proceder a la integración de la litis, pudiendo ser apreciada tanto de oficio como alegada por el demandado. Así, el demandado ha de alegar la posible falta de litisconsorcio en la contestación de la demanda, cuestión que será resuelta en la audiencia previa del juicio ordinario o en la vista del juicio verbal. En dicho acto, el demandante podrá presentar, con las copias correspondientes, escrito dirigiendo la demanda a los sujetos que el demandado considerase que habían de ser sus litisconsortes y el tribunal, si estima procedente el litisconsorcio, lo declarará así, ordenando emplazar a los nuevos demandados para que contesten a la demanda, con suspensión de la audiencia.

Si el actor se opusiera a la falta de litisconsorcio alegada por el demandado, el tribunal oír a las partes y resolverá mediante auto, que podrá dictar en el plazo de los cinco días siguientes a la audiencia, cuando la dificultad o la complejidad del asunto así lo aconseje (artículo 420, apartado 2, de la LEC). En cambio, si el tribunal entendiere que es pertinente el litisconsorcio, concederá al actor el plazo que estime oportuno para constituirlo, que no podrá ser inferior a diez días. Los nuevos demandados podrán contestar a la demanda dentro del plazo común para contestar a la demanda del artículo 404 de la LEC, durante el cual quedará en suspenso el curso de las actuaciones para el demandante y el demandado (artículo 420, apartado 3, de la LEC).

A TENER EN CUENTA. El plazo que el tribunal concede al actor en caso de que estime pertinente la excepción relativa a la falta de litisconsorcio pasivo necesario excepcionada por el demandando («si el tribunal entendiere que es pertinente el litisconsorcio, concederá al actor el plazo que estime oportuno para constituirlo, que no podrá ser inferior a diez días») formó parte de las **cuestiones planteadas** en el **examen oficial** de la convocatoria del año 2017.

➤ **Litisconsorcio eventual o cuasinecesario**

Este tipo de litisconsorcio es un híbrido entre los dos anteriores que no se encuentra regulado en la LEC, pero suele ser nombrado por la doctrina. Es un caso que se caracteriza porque permite a los litigantes optar por demandar a todos o solo a algunos de los que estén pasivamente legitimados, pero incluso los que no han sido demandados pueden intervenir en el proceso haciendo alegaciones o presentando pruebas. A pesar de esta posibilidad de poder decidir entrar o no al proceso, la sentencia que finalmente se dicte desplegará sus efectos sobre todos los afectados, hayan litigado o no.

Sería, por ejemplo, el caso de la impugnación de los acuerdos sociales nulos. Aquí estarían legitimados todos los accionistas, administradores y cualquier tercero con interés legítimo, pero la ley no impone que tengan que actuar conjuntamente, es decir, no tienen necesidad legal de actuar conjuntamente, pero la necesidad de evitar sentencias contradictorias impone que solo exista un proceso sobre aquellas impugnaciones sobre el acuerdo societario.

1800

Intervención procesal

La regulación de la intervención procesal se encuentra en los **artículos 13 a 15 de la LEC**. El primero de ellos regula la intervención voluntaria, el art. 14 la intervención provocada y el artículo 15 el caso especial de la intervención en procesos para la protección de derechos e intereses difusos de consumidores y usuarios.

Jurisprudencialmente se han ido recogiendo aquellos requisitos que la intervención procesal requiere:

- a) Previa existencia de un proceso pendiente, iniciado entre partes conocidas y determinadas.
- b) La introducción en el mismo por parte de un tercero, es decir, alguien distinto a las partes y que no puede considerarse como su sucesor.
- c) Que ese tercero actúe movido por un interés de defensa de sus propios derechos, sea en forma directa o indirecta, es decir, a través de la defensa de los derechos de una de las partes.
- d) Que el tercero introduzca una pretensión de tutela, ya sea distinta o bien de apoyo a la de cualquiera de las partes.

La intervención procesal puede ser **clasificada** atendiendo al criterio de la forma de entrada del tercero en el proceso, es decir, si ese tercero ha entrado en el proceso voluntariamente o a instancia de alguna de las partes:

➤ **Intervención voluntaria**

La intervención procesal voluntaria puede definirse como la incorporación al proceso de un tercero **por su propia iniciativa**. Esto es, la persona puede decidir intervenir o no hacerlo, es su propia decisión y la ley no le obliga a ello.

Este tercero que habrá de acreditar tener un interés directo y legítimo en el resultado del proceso podrá ser admitido en el pleito, según el artículo 13.1 de la LEC, mientras se encuentre pendiente un proceso. En el caso concreto de los consumidores y usuarios, cualquiera de ellos podrá intervenir en los procesos instados por las entidades legalmente reconocidas para la defensa de sus intereses (artículo 15 de la LEC).

CUESTIONES

1. ¿La solicitud de intervención suspenderá el curso del procedimiento?

No. De acuerdo con lo previsto en el art. 13.2 de la LEC: «La solicitud de intervención no suspenderá el curso del procedimiento. El tribunal resolverá por medio de auto, previa audiencia de las partes personadas, en el plazo común de diez días». Con ello se evita la intervención con el mero fin de dilatar el proceso en el tiempo.

2. La admisión de la incorporación al proceso, ¿conllevará la retroacción de las actuaciones?

No. Que se admita la intervención no supone que se tengan que retrotraer las actuaciones, pero el interviniente (que desde el momento en el que el tribunal admita su intervención mediante auto ya será considerado como parte) podrá realizar todas las alegaciones que pudiera haber realizado en momentos procesales anteriores, con el debido traslado a las otras partes para que realicen las alegaciones que estimen pertinentes (por plazo de cinco días).

Dentro de la intervención voluntaria podemos distinguir:

- **Intervención principal:** son aquellos casos en los que el sujeto que hasta ese momento era un ajeno al proceso introduce una pretensión bien contradictoria o bien incompatible con la del proceso que estaba en curso, es decir, la persona que interviene en el proceso de forma sobrevenida **ejerce su propia pretensión**. Sería ejemplo de la intervención voluntaria un proceso en el que se sustancie una acción reivindicatoria y que un tercero intervenga atribuyéndose la propiedad sobre la cosa que se está litigando entre demandante y demandado: el tercero interviniente demandará a ambos. El interviniente fuerza el litisconsorcio, del demandante y el demandado, que tendrán a partir de ese momento un interés común, que no prospere la acción del tercero interviniente, pero manteniendo entre sí (demandante y demandado originario) su oposición de intereses.
- **Intervención adhesiva:** son aquellos casos en los que el sujeto que hasta ese momento era ajeno al proceso introduce una pretensión que no es incompatible con la del proceso que estaba en curso, sino que presenta conexión con la misma, es decir, la persona que entra en el proceso coadyuva a la parte que ya estaba presente en el proceso, **no ejerce su propia pretensión**. En estos casos el tercero puede comparecer para sostener o defender la posición jurídica de alguna de las partes originarias (actor o demandado) o bien porque le interesa el desarrollo del

proceso desde un punto de vista jurídico por ser titular de una relación jurídica conexa con la que es objeto del pleito y que necesariamente quedará afectada por la sentencia que se dicte.

CUESTIÓN

De acuerdo con la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en la intervención adhesiva, el coadyuvante presenta una serie de notas esenciales, ¿cuáles son?

- a) No le asiste la facultad de promover el juicio.
- b) Ha de aceptar el resultado del proceso hasta el momento de su intervención, con efectos preclusivos para él.
- c) Puede ayudar la gestión del litigante a quién se adhiera, contribuyendo al éxito de sus propios medios de defensa, o utilizando, en provecho común, aquellos de que esté especialmente asistido.
- d) Queda vinculado a la resolución del proceso, no solo con la parte a cuyos fines coadyuvó, sino también en relación con la contraria.
- e) Todas son correctas.

RESPUESTA CORRECTA: E

Asimismo, **dentro de la intervención adhesiva podemos distinguir:**

- **Intervención adhesiva simple:** en este caso la persona que entra en el proceso se adhiere a una de las pretensiones que ya se está ejerciendo para evitar un perjuicio si la parte a la que coadyuva resultase vencida en el proceso. Existen pues, en los supuestos de intervención adhesiva simple, **dos relaciones jurídicas**. La primera de ellas la **existente entre demandante y demandado originarios** y la segunda, **la existente entre las partes litigantes y el tercero**. Asimismo, existe una conexión entre una y otra relaciones, de tal modo que el resultado del pleito sobre la primera puede producir consecuencias perjudiciales para el tercero en la segunda relación. Aunque en principio cabe suponer que la actitud del tercero que entra en el proceso será la de coadyuvar a la parte, este tercero puede adoptar cualquiera de las siguientes actitudes: coadyuvar a la parte, sustituir la inactividad de la parte o enfrentarse a la parte, a la que inicialmente debiera coadyuvar (cuando se trate de un proceso simulado o fraudulento). Estos supuestos **no se encuentran legalmente tipificados**, sino que basta con que el tercero tenga un **interés legítimo**.

CUESTIÓN

¿Cuál de las siguientes intervenciones procesales supone un supuesto de intervención adhesiva simple?

- a) Intervención del arrendatario en el proceso en el que se encuentra el arrendador en el cual se discute el título de dominio.
- b) Intervención del fiador en el proceso que se está llevando a cabo entre el acreedor y el deudor.
- c) La del asegurador de responsabilidad civil en el proceso iniciado frente a su asegurado.
- d) Todas son correctas.

RESPUESTA CORRECTA: D

- **Intervención adhesiva litisconsorcial:** en este tipo de intervención el tercero interviene sobrevenidamente. Ostenta respecto al demandante o demandado una relación litisconsorcial, bien necesaria (litisconsortes preteridos), bien voluntaria (hubiesen podido ser parte, pero no necesariamente). Es decir, existe una titularidad compartida o plural de la relación jurídico material sobre la que versa el proceso, pero en la que el ordenamiento no impone la presencia de todos los titulares (**sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante núm. 221/2011, de 13 de mayo, ECLI:ES:APA:2011:1475**).

➤ **Intervención provocada**

La intervención provocada, **también denominada intervención forzosa, llamada en causa o litisdenunciación** es aquella que tiene lugar como consecuencia del llamamiento efectuado por una de las partes o *litisdenuntiatio*.

A TENER EN CUENTA. Este tipo de intervención se rige por el principio de **tipicidad y taxatividad** y solo puede tener lugar en los casos legalmente previstos en las diversas leyes materiales o procesales.

El régimen procedimental que rige se recoge en el art. 14.2 de la LEC cuyas reglas son las siguientes:

- El demandado solicitará del tribunal que sea notificada al tercero la pendencia del juicio. La solicitud deberá presentarse dentro del plazo otorgado para contestar a la demanda.
- El LAJ interrumpirá el plazo para contestar a la demanda con efectos desde el día en que se presentó la solicitud, y acordará oír al demandante en el plazo de diez días, resolviendo el tribunal mediante auto lo que proceda.
- Se reanudará el plazo para contestar a la demanda cuando se notifique al demandado la desestimación de su petición o, si es estimada, con el traslado del escrito de contestación presentado por el tercero y, en todo caso, al expirar el plazo concedido a este último para contestar a la demanda.
- Si comparecido el tercero, el demandado considerase que su lugar en el proceso debe ser ocupado por aquél, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 18, que regula la sucesión en los casos de intervención provocada.
- Cuando en la sentencia resulte absuelto el tercero, las costas se podrán interponer a quien solicitó su intervención, atendiendo a los criterios generales establecidos en el art. 394 de la LEC (modificado por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, con efectos desde el 3 de abril de 2025).

CUESTIONES

1. ¿Cuál de las siguientes intervenciones procesales supone un supuesto de intervención provocada?

- a) El llamamiento que el arrendatario hace al propietario cuando es demandado por quien afirma ser el dueño (art. 1559 del CC).
- b) El llamamiento que el usufructuario hace al propietario cuando es demandado por quien afirma ser el dueño (art. 511 del CC).

- c) La llamada en garantía como, por ejemplo, el llamamiento que el heredero hace a los coherederos cuando es demandando por las deudas de la herencia (art. 1084 del CC).
- d) Todas son correctas.

RESPUESTA CORRECTA: D

2. En caso de que el tercero llamado a juicio resulte absuelto en la sentencia, ¿quién puede ser condenado en costas por haber solicitado su intervención?

- a) El tercero absuelto.
- b) El demandante, siempre.
- c) Quien solicitó su intervención, conforme a los criterios del artículo 394 LEC.
- d) Ninguna parte, ya que la llamada fue legítima.

RESPUESTA CORRECTA: C

➤ **Intervención para la protección de derechos e intereses difusos de consumidores y usuarios**

Se regula en el artículo 15 de la LEC y lo que se pretende con este artículo es proteger la tutela jurisdiccional de los derechos de consumidores y usuarios.

Así, se impone legalmente la obligación de que, en los procesos promovidos por asociaciones o entidades constituidas para la protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, o por los grupos de afectados, se llame al proceso a quienes tengan la condición de perjudicados por haber sido consumidores del producto o usuarios del servicio que dio origen al proceso, para que hagan valer su derecho o interés individual.

A TENER EN CUENTA. Se excluyen aquellos procesos en los que la pretensión consista en una **acción de cesación** para la defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios, puesto que ello solo se vincula al empresario y no tiene un gran efecto sobre los consumidores.

CUESTIÓN

¿Cómo se llevará a cabo el llamamiento?

En estos casos, la llamada la realiza el **letrado de la Administración** poniendo así en conocimiento de los afectados la existencia del proceso, mediante la publicación de la admisión de la demanda en **medios de comunicación** con difusión en el ámbito territorial en el que se haya manifestado la lesión de aquellos derechos o intereses. Además, cabe advertir que también el **Ministerio Fiscal** podrá entrar a formar parte de estos procesos cuando el **interés social** lo justifique.

Hay que realizar una **diferenciación** en función de si los perjudicados son o no fácilmente determinables. En el caso de que los perjudicados fuesen **fácilmente determinables** entonces el **demandante** ya habrá tenido que poner en su conocimiento la idea de iniciar un proceso. En este caso el consumidor o usuario podrá intervenir en el proceso en cualquier momento, pero **solo podrá realizar los actos procesales que no hubieran precluido**.

Cuando se trate de un proceso en el que el hecho dañoso perjudique a una pluralidad de **personas indeterminadas o de difícil determinación**, el llamamiento **suspenderá el curso del proceso por un plazo que no excederá de dos meses** y que el letrado de la Administración de Justicia determinará en cada caso, atendiendo a las circunstancias o complejidad del hecho y a las dificultades de determinación y localización de los perjudicados. El proceso se reanudará con la intervención de todos aquellos consumidores que hayan acudido al llamamiento, **no admitiéndose la personación individual de consumidores o usuarios en un momento posterior**.

A TENER EN CUENTA. Consúltese también el art. 15 bis, precepto regulador de la intervención en los procesos de defensa de la competencia y de protección de datos, el art. 15 ter, regulador de la intervención en procesos para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación, y el art. 15 quáter, sobre la intervención en procesos para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales.

CUESTIONES

1. Una asociación de consumidores interpone una demanda colectiva contra una empresa de telefonía por cláusulas abusivas en sus contratos. ¿Qué debe hacer el letrado/a de la Administración de Justicia una vez admitida la demanda?

- a) Notificar individualmente a cada consumidor.
- b) Publicar la admisión de la demanda en medios de comunicación con difusión en el ámbito territorial afectado.
- c) Comunicar solo al Ministerio Fiscal.
- d) Esperar a que los consumidores se personen espontáneamente.

RESPUESTA CORRECTA: B

2. En un proceso colectivo de consumidores, ¿qué papel puede asumir el Ministerio Fiscal?

- a) Ninguno, porque no tiene legitimación en asuntos civiles.
- b) Solo intervenir si algún consumidor lo solicita.
- c) Será parte en el proceso cuando el interés social lo justifique.
- d) Únicamente intervenir en la ejecución de la sentencia.

RESPUESTA CORRECTA: C

3. En un proceso por publicidad engañosa donde los consumidores afectados son indeterminados o de difícil determinación, ¿qué ocurre tras el llamamiento público?

- a) El proceso continúa sin interrupción.
- b) El proceso se suspende por un plazo máximo de dos meses.
- c) El proceso se archiva hasta que comparezcan los afectados.
- d) Solo se suspende si lo solicita el Ministerio Fiscal.

RESPUESTA CORRECTA: B

4. Una vez reanudado el proceso tras el llamamiento público en un caso de afectados indeterminados, ¿pueden personarse nuevos consumidores más adelante?

- a) Sí, en cualquier momento del proceso.
- b) Solo durante la fase de ejecución.
- c) No, ya no se admite su personación posterior.
- d) Solo si el tribunal lo autoriza expresamente.

RESPUESTA CORRECTA: C

5. ¿Qué opciones tienen los consumidores que no se personaron en el proceso colectivo una vez cerrado el llamamiento?

- a) Ninguna, pierden su derecho.
- b) Pueden ejercitar sus derechos de forma individual conforme a los artículos 221 y 519 de la LEC.
- c) Deben recurrir la sentencia colectiva.
- d) Solo pueden solicitar la nulidad del proceso.

RESPUESTA CORRECTA: B

1810

Sucesión procesal

La sucesión procesal que aparece regulada en los artículos 16 a 18 de la LEC, consiste en la adquisición de la situación jurídica procesal que ostentaba una persona en un proceso por otra persona a la que le han sido transmitidos los derechos, obligaciones, relaciones jurídicas, etc., de la primera, siendo preciso que la parte que suceda tenga una posición que le de legitimación activa o pasiva, según corresponda, en cuanto al litigio.

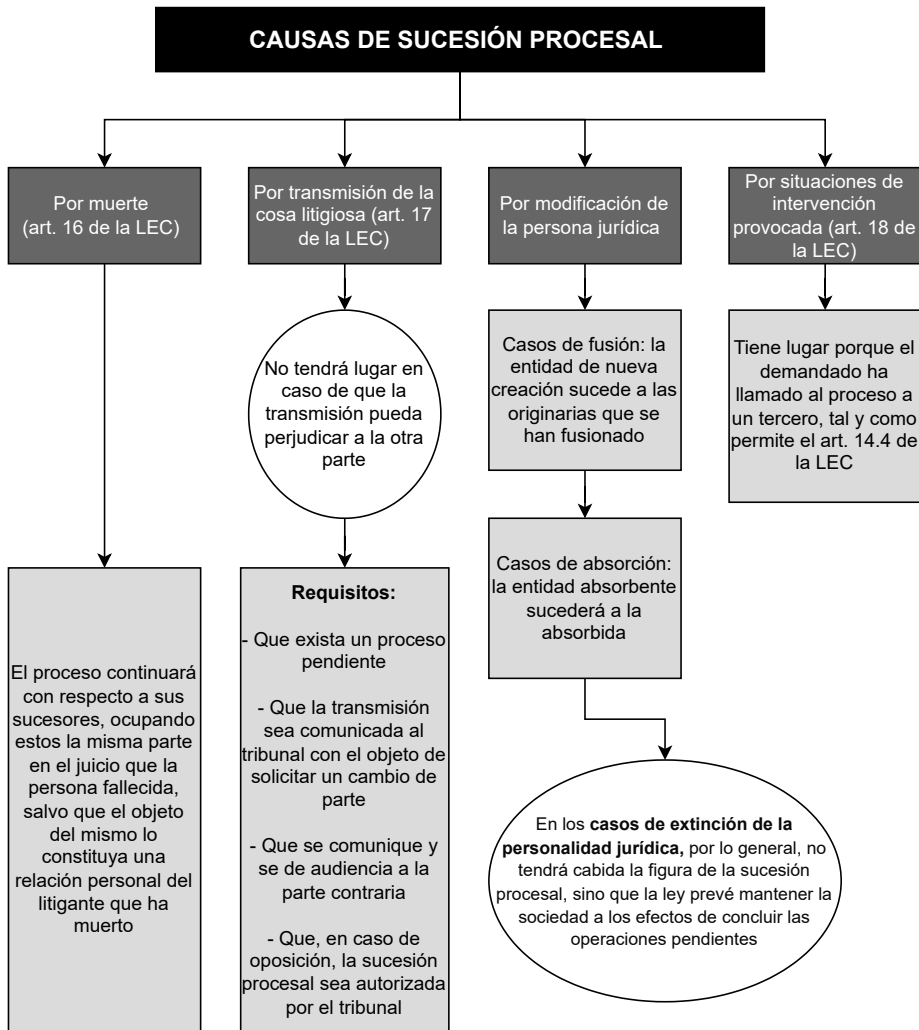
CUESTIÓN

Los cambios en la capacidad procesal por la llegada a la mayoría de edad de uno de los litigantes, ¿serán considerados como sucesiones procesales?

No, y ello porque la llegada a la mayoría de edad del litigante solo afectará a la representación (que cesará) de quien en ese momento estuviera actuando en su nombre, no suponiendo, pues, un supuesto de sucesión procesal.

La sucesión procesal tendrá lugar, principalmente, por las siguientes causas:

1. Sucesión procesal por causa de muerte (art. 16 de la LEC).
2. Sucesión procesal por transmisión de la cosa litigiosa (art. 17 de la LEC).
3. Sucesión procesal en situaciones de intervención provocada (art. 18 de la LEC).



CUESTIONES

1. La continuidad del proceso entablado por el fallecido a través de la sucesión procesal, ¿supone una obligación para los sucesores o una posibilidad?

La continuidad de las relaciones del fallecido requiere que sus sucesores tengan conocimiento de la existencia del proceso y **que decidan continuar en el mismo ya que no es una obligación, sino una posibilidad** al establecer el artículo 16 de la LEC que «podrán continuar» y no que deban continuar. Si, una vez conocida dicha existencia, deciden personarse el pleito continuará con ellos como parte. En cambio, **si no se personan, encontraremos dos efectos distintos** dependiendo de si el fallecido era el actor o el demandado:

- El pleito continuará en rebeldía, si el fallecido era el demandado.
- Tendrá lugar el desistimiento o archivo de las actuaciones, si el fallecido era el demandante.

Téngase en cuenta que el fallecimiento supone el cese del procurador tal y como recoge el artículo 30 de la LEC. Es él quien debe comunicar al órgano judicial el fallecimiento y se suspende el proceso para determinar las nuevas partes y elegir un nuevo procurador.

2. Si el demandado/a fallecido/a tiene herederos/as desconocidos/as o estos/as no comparecen, señale la respuesta correcta:

- a) El proceso se archiva automáticamente.
- b) Se declara la rebeldía de la parte demandada y el proceso continúa.
- c) El tribunal debe suspender el proceso indefinidamente.
- d) Se nombra defensor judicial de oficio.

RESPUESTA CORRECTA: B

3. Si el demandado/a fallece y sus sucesores/as no se personan ni desean continuar el proceso, señale la respuesta correcta:

- a) Se dicta auto de rebeldía contra los sucesores.
- b) Se dicta decreto de archivo por desistimiento o renuncia a la acción.
- c) El tribunal resuelve de oficio la demanda.
- d) Se suspende indefinidamente el procedimiento.

RESPUESTA CORRECTA: B

4. Durante un proceso civil sobre propiedad de un inmueble, el/la demandante vende el bien a un tercero. ¿Qué puede hacer el adquirente?

- a) No puede intervenir en el proceso en ningún caso.
- b) Puede solicitar ser tenido como parte en lugar del transmitente, acreditando la transmisión.
- c) Solo podrá intervenir como testigo.
- d) Debe esperar a que termine el juicio.

RESPUESTA CORRECTA: B

5. Si la otra parte se opone a la entrada del adquirente en el proceso, ¿quién decide sobre este extremo?

- a) El letrado/a de la Administración de Justicia mediante decreto.
- b) El tribunal mediante auto.
- c) El Ministerio Fiscal.
- d) El propio transmitente mediante escrito de alegaciones.

RESPUESTA CORRECTA: B

6. No se accederá a la sucesión procesal si la parte contraria acredita, entre otros motivos, que:

- a) No desea continuar el procedimiento.
- b) El adquirente carece de abogado/a.
- c) El bien transmitido no tiene valor económico.
- d) Solo puede ejercer cierta defensa o reconvención frente al transmitente.

RESPUESTA CORRECTA: D

7. ¿Quién decide finalmente si procede o no la sucesión procesal en los casos de intervención provocada?

- a) El letrado/a de la Administración de Justicia mediante decreto.
- b) El Ministerio Fiscal.
- c) El tribunal mediante auto.
- d) El propio tercero llamado.

RESPUESTA CORRECTA: C

8. ¿Cuál es el plazo que tienen las demás partes para formular alegaciones sobre la sustitución propuesta en un caso de intervención provocada?

- a) Tres días.
- b) Cinco días.
- c) Diez días.
- d) Quince días.

RESPUESTA CORRECTA: B

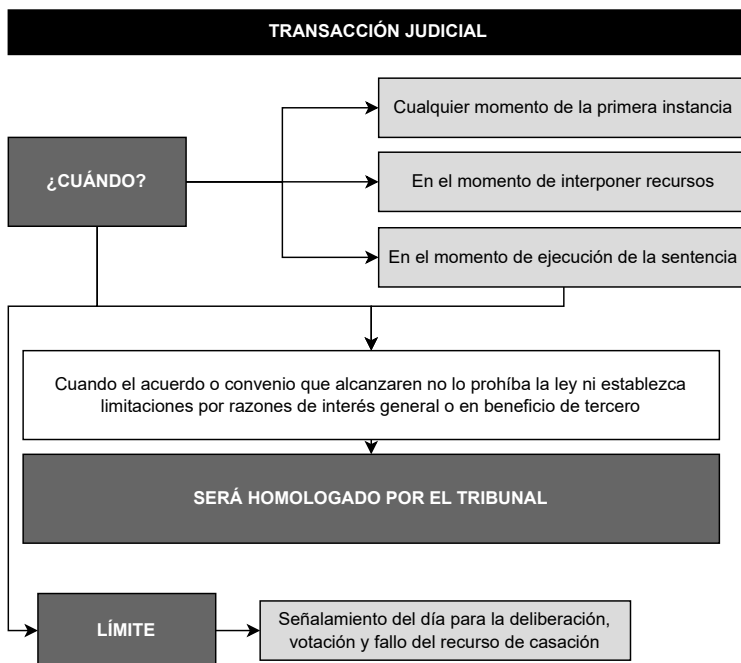
El poder de disposición de las partes sobre el proceso y sus pretensiones

1820

De acuerdo con el artículo 19 de la LEC, los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán:

- Renunciar (art. 20.1 de la LEC).
- Desistir del juicio (art. 20, apdos. 2 y 3 de la LEC).
- Allanarse (art. 21 de la LEC).
- Someterse a mediación, a cualquier otro medio adecuado de solución de controversias o arbitraje.
- Transigir sobre lo que sea objeto del mismo (art. 19 de la LEC).

A TENER EN CUENTA. El art. 19 de la LEC ha sido modificado por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en vigor el 3 de abril de 2025. Dicha modificación introduce otros medios de solución de controversias, y limita estos actos de disposición una vez que se ha señalado día para la deliberación, votación y fallo del recurso de casación. Además se introduce un nuevo apartado 5 en el que se recoge la facultad del LAJ o del juez/a o tribunal para plantear a las partes la posibilidad de derivar el litigio a mediación o a otro medio adecuado de solución de controversias, siempre que considere, mediante resolución motivada que podrá ser oral, que concurren circunstancias que posibilitan una solución del conflicto en dicho ámbito y, singularmente, en los casos en que no haya sido posible llevar a cabo la actividad negociadora previa. Esta derivación requiere la conformidad de las partes, que conjuntamente podrán solicitar la suspensión del procedimiento.

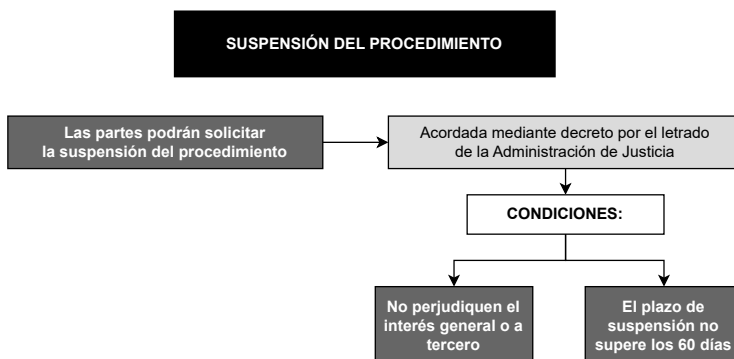


CUESTIÓN

Ana y Romina, antes de comenzar la vista del juicio verbal, llegan a un acuerdo y pretenden que sea homologado por el tribunal. Señala la respuesta correcta:

- a) Los acuerdos alcanzados por las partes no pueden ser homologados judicialmente.
- b) Es posible que Ana y Romina homologuen judicialmente el acuerdo alcanzado.
- c) No podrán homologar el acuerdo, si bien, se dará por finalizado el procedimiento y deberán acudir a un acto de conciliación para que sea homologado su acuerdo.
- d) El tribunal podrá homologar el acuerdo entre Ana y Romina, pero el mismo únicamente será válido si lo elevan a escritura pública.

RESPUESTA CORRECTA: B

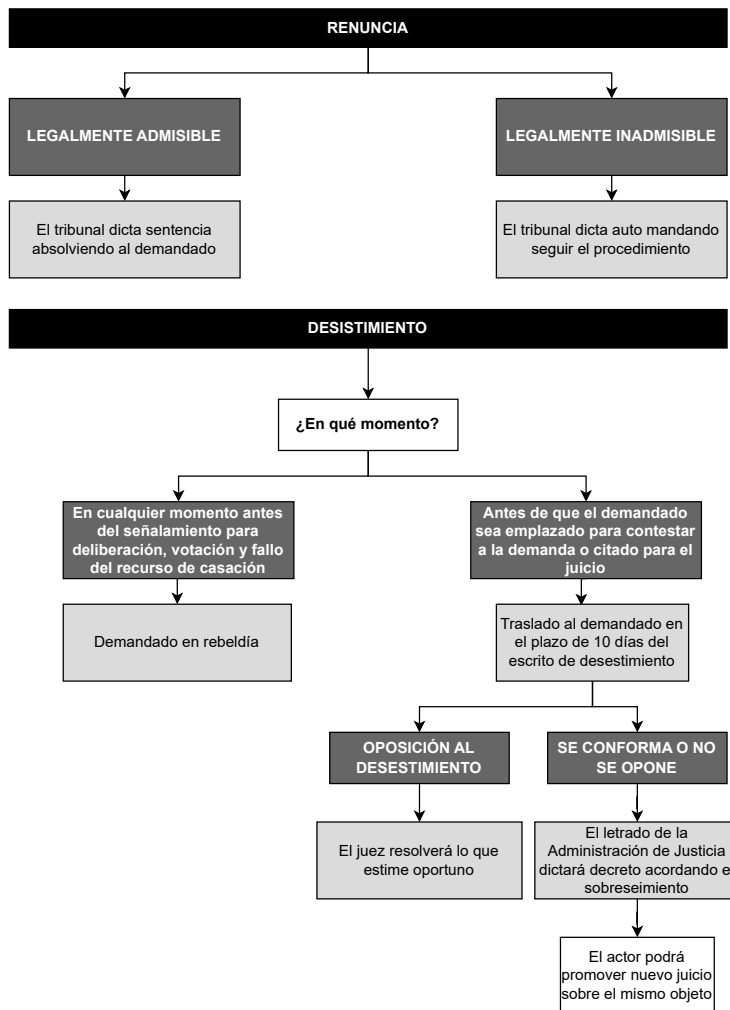


CUESTIÓN

Incursos en un procedimiento y tras la celebración de la audiencia previa y ya fijada la fecha de la vista, las partes solicitan la suspensión del proceso por llegar a un acuerdo. Señala la respuesta correcta:

- a) En este caso no es posible la suspensión del proceso, pues ya ha tenido lugar la audiencia previa.
- b) El letrado de la Administración de Justicia acordará la suspensión siempre que no perjudique al interés general o a tercero y que el plazo de la suspensión no supere los sesenta días.
- c) El letrado de la Administración de Justicia acordará la suspensión siempre que no perjudique al interés general o a tercero y que el plazo de la suspensión no supere los veinte días.
- d) El acuerdo entre las partes es posible, pero el procedimiento no se podrá suspender una vez se haya fijado la fecha de la vista.

RESPUESTA CORRECTA: B



CUESTIONES

1. Doña Belén presenta demanda contra Doña Dolores, quien ya ha sido emplazada para contestar a la misma. Doña Belén, arrepentida de iniciar el litigio, presenta un escrito de desistimiento. Señale la respuesta correcta:

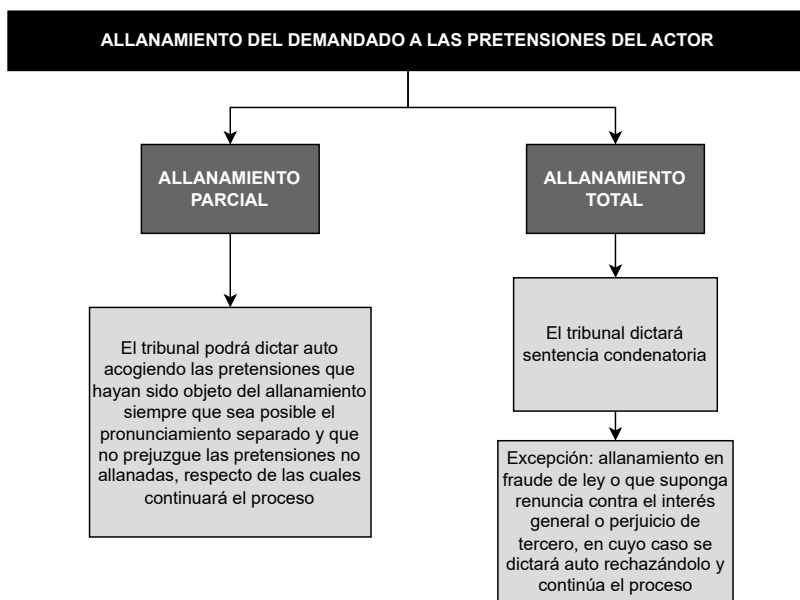
- a) La demandante puede desistir unilateralmente en cualquier momento, por lo que el LAJ dictará decreto de sobreseimiento sin más trámites.
- b) Se dará traslado del escrito de desistimiento a la demandada por un plazo de diez días para que se oponga o preste su conformidad.
- c) El juez resolverá directamente lo que estime oportuno mediante auto, sin necesidad de dar traslado a la demandada.
- d) El tribunal dictará sentencia absolviendo a la demandada, pues la renuncia es la única vía tras el emplazamiento.

RESPUESTA CORRECTA: B

2. En el supuesto anterior, tras dar traslado a la demandada del escrito de desistimiento de la actora, la demandada no se opone dentro del plazo de diez días establecido. ¿Qué consecuencia procesal genera?

- a) El juez resolverá lo que estime oportuno sobre si procede o no el desistimiento.
- b) El proceso continuará su curso normal hasta la fase de juicio.
- c) El letrado/a de la Administración de Justicia dictará un decreto acordando el sobreseimiento del proceso, y el actor podrá promover un nuevo juicio sobre el mismo objeto.
- d) El tribunal dictará una sentencia absolviendo a la demandada, impidiendo un nuevo juicio sobre el mismo objeto.

RESPUESTA CORRECTA: C



CUESTIONES

1. Don Alberto demanda a una empresa por dos pretensiones distintas: una reclamación del 10.000€ por facturas impagadas y por la nulidad de una cláusula contractual compleja. La empresa demandada se allana únicamente a la reclamación de 10.000€, pero se opone a la nulidad de la cláusula. El demandante solicita al tribunal que se pronuncie sobre la parte allanada:

- a) No puede el tribunal dictar pronunciamiento inmediato, el proceso debe continuar para todas las cuestiones hasta la sentencia final.
- b) Sí puede, siempre que las pretensiones sean separables. Dictará un auto acogiendo la pretensión allanada, y el proceso continuará para la otra cuestión.
- c) Sí, mediante una sentencia parcial, que no será ejecutable hasta que finalice todo el proceso.
- d) No, porque el allanamiento parcial no está contemplado por la ley.

RESPUESTA CORRECTA: B

2. En un litigio que afecta a la filiación de un menor, el demandado decide allanarse a la pretensión del actor. El juez tiene sospechas fundadas de que este allanamiento se ha realizado en fraude de ley o supone una renuncia contraria al interés general (en este caso, el interés superior del menor). Señale la respuesta correcta:

- a) El tribunal debe dictar sentencia condenatoria inmediatamente, ya que el allanamiento es un acto de libre disposición del demandado.
- b) El tribunal debe dictar un auto rechazando el allanamiento y ordenando que el proceso siga adelante.
- c) El letrado de la Administración de Justicia debe archivar las actuaciones, pues desaparece el objeto del litigio.
- d) El tribunal debe dictar un auto acogiendo las pretensiones que no se consideren en fraude de ley y continuar el proceso con las demás.

RESPUESTA CORRECTA: B

Si el allanamiento resultase del compromiso con efectos de transacción previsto en el apartado 3 del artículo 437 de la LEC para los juicios de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, la resolución que homologue la transacción declarará que, de no cumplirse con el plazo del desalojo establecido en la transacción, esta quedará sin efecto, y que se llevará a cabo el lanzamiento sin más trámite y sin notificación alguna al condenado, en el día y hora fijadas en la citación si esta es de fecha posterior, o en el día y hora que se señale en dicha resolución.

Representación procesal y defensa técnica

Los ciudadanos, aun gozando de plena capacidad para ser parte en un procedimiento judicial y la capacidad procesal suficiente, así como la legitimación, no pueden, en cambio, realizar válidamente actos procesales. Esto es así debido a la necesidad de salvaguardar la tutela judicial efectiva, que no sería efectiva si los ciudadanos no acudiesen a los tribunales representados por técnicos profesionales del derecho con la adecuada preparación jurídica.

1830

La capacidad a la que nos estamos refiriendo, la capacidad para realizar válidamente actos procesales es la que se ubica bajo el rótulo de postulación o capacidad de postulación. La norma general es que esta capacidad le es negada a los ciudadanos, pero en determinadas ocasiones, como sucede en la petición inicial del procedimiento monitorio, se reconoce la capacidad de actuar directamente al ciudadano. En los demás supuestos, su actuación tiene que realizarse a través de abogado y procurador.

Son los artículos 23 a 35 de la LEC los preceptos que la referida ley dedica a la representación procesal y defensa técnica de las partes. A continuación, pasamos a reproducir aquellos puntos que, sin perjuicio de su recomendada lectura de forma íntegra, consideramos más relevantes teniendo en cuenta las preguntas recaídas en convocatorias anteriores.

➤ **Intervención de procurador (arts. 23 a 30 de la LEC)**

El artículo 23.1 de la LEC dispone que la comparecencia en juicio será por medio de procurador, que habrá de ser licenciado en derecho, graduado en derecho o con otro título universitario de grado equivalente, habilitado para ejercer su profesión en el tribunal que conozca del juicio.

A TENER EN CUENTA. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 enero, ha modificado, entre otros, los siguientes artículos de la LEC: 23, 25 y 26.

Sin embargo, la propia Ley de Enjuiciamiento Civil establece que podrán comparecer por sí mismos los litigantes, **sin necesidad de procurador**, en los siguientes supuestos (art. 23 de la LEC):

- En los **juicios verbales** cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía y esta no exceda de 2.000 euros.
- Petición inicial de los **procedimientos monitorios** y ello, independientemente de la cuantía reclamada.
- En los **juicios universales**, cuando se limita la comparecencia a la presentación de títulos de crédito o derechos, o para concurrir a juntas.
- En los **incidentes relativos a impugnación de resoluciones** en materia de asistencia jurídica gratuita y cuando se soliciten medidas urgentes con anterioridad al juicio.

CUESTIONES

1. Un procurador recibe del juez delegación de practicar actos de comunicación y ejecutar actos materiales de ejecución. ¿Qué requisitos debe cumplir para ejercer estas funciones?

- a) Puede delegar sus funciones en otra persona del despacho.
- b) Debe actuar de forma personal e indelegable, con credenciales y capacidad de certificación.
- c) Solo necesita autorización verbal del juez para cada actuación.
- d) Puede actuar en nombre del representado sin consentimiento informado.

RESPUESTA CORRECTA: B

2. ¿Qué función organizativa tienen los Colegios de Procuradores según el artículo 23 de la LEC?

- a) Representar a los abogados en los tribunales.
- b) Organizar los servicios necesarios para la práctica de actos procesales y funciones atribuidas a procuradores.
- c) Dictar sentencia en ausencia del juez.
- d) Sustituir al procurador cuando falte autorización.

RESPUESTA CORRECTA: B

3. A tenor del artículo 24 de la LEC, para que el procurador pueda asumir la representación, es necesario que la parte otorgue su representación a este a través de un poder. ¿De qué forma podrá otorgarse el mismo?

- a) Ante notario.
- b) Por comparecencia electrónica, a través de una sede judicial electrónica, en el registro electrónico de apoderamientos judiciales apud acta.
- c) Por comparecencia personal, sea presencial o por medios electrónicos, ante el letrado o letrada de la Administración de Justicia de cualquier oficina judicial.
- d) Todas son correctas.

RESPUESTA CORRECTA: D

El poder al que hemos hecho referencia en la cuestión anterior podrá ser:

- **General:** facultará al procurador para realizar válidamente, en nombre de su poderdante, todos los actos procesales comprendidos, de ordinario, en la tramitación de aquellos. No obstante, el poderdante podrá excluir del poder general asuntos y actuaciones para las que la ley no exija apoderamiento especial. Si bien, es importante matizar que la exclusión habrá de ser consignada expresa e inequívocamente. Tras la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, en vigor desde el 3 de abril de 2025, los procuradores de un beneficiario del derecho de asistencia jurídica gratuita podrán realizar válidamente todos los actos procesales comprendidos, de ordinario, en la tramitación de aquellos, en nombre de su representado.
- **Especial:** se requerirá que el poderdante otorgue al procurador un poder especial para los siguientes actos:
 - Para la renuncia, la transacción, el desistimiento, el allanamiento, el sometimiento a arbitraje y las manifestaciones que puedan comportar sobreseimiento del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto.
 - Para ejercitar las facultades que el poderdante hubiera excluido del poder general, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.
 - En todos los demás casos en que así lo exijan las leyes.

♦ **¿En qué casos cesará el procurador en su representación?**

1. Por la revocación expresa o tácita del poder, luego que conste en los autos.

CUESTIÓN

¿En qué supuestos se entenderá revocado tácitamente el poder?

Se entenderá revocado tácitamente el poder por el nombramiento posterior de otro procurador que se haya personado en el asunto. En estos casos, si el procurador que viene actuando en el juicio suscitare cuestión sobre la efectiva existencia o sobre la validez de la representación que se atribuya el que pretenda sustituirle, previa audiencia de la persona o personas que aparezcan como otorgantes de los respectivos poderes, se resolverá la cuestión por medio de decreto.

2. Por renuncia voluntaria o por cesar en la profesión o ser sancionado con la suspensión en su ejercicio.

3. Por fallecimiento del poderdante o del procurador.

4. Por separarse el poderdante de la pretensión o de la oposición que hubiere formulado y, en todo caso, por haber terminado el asunto o haberse realizado el acto para el que se hubiere otorgado el poder.

A TENER EN CUENTA. Cuando el poder haya sido otorgado por el representante legal de una persona jurídica, el administrador de una masa patrimonial o patrimonio separado, o la persona que, conforme a la ley, actúe en juicio representando a un ente sin personalidad, los cambios en la representación o administración de dichas personas jurídicas, masas patrimoniales o patrimonios separados, o entes sin personalidad no extinguirán el poder del procurador ni darán lugar a nueva personación.

CUESTIÓN

El representante legal de una empresa que había otorgado poder de representación procesal a favor de Micaela, procuradora de los tribunales, para que esta ejerciera tales funciones en un procedimiento ordinario de reclamación de cantidad, deja de ser el representante de la compañía durante la tramitación del mismo. ¿Se extingue el poder de representación conferido a Micaela?

- a) Sí, pero no es necesario que a Micaela se le otorgue nuevo poder al encontrarse iniciado el procedimiento.
- b) Sí, el poder se extingue y es necesario que, de querer continuar con Micaela como representante procesal, se otorgue a su favor, por el nuevo representante legal de la empresa, poder general.
- c) Sí, el poder se extingue y es necesario que, de querer continuar con Micaela como representante procesal, se otorgue a su favor, por el nuevo representante legal de la empresa, poder especial.
- d) No, el cambio en la representación legal de la compañía no extingue el poder de Micaela ni da lugar a una nueva personación.

RESPUESTA CORRECTA: D

➤ Intervención de abogado

El art. 31.1 de la LEC expresa que los litigantes serán dirigidos por abogados habilitados para ejercer su profesión en el tribunal que conozca del asunto. No podrá proveerse a ninguna solicitud que no lleve la firma de abogado. Sin embargo, y de acuerdo con lo previsto en el art. 31.2 de la LEC, no será necesaria la intervención de abogado en los siguientes supuestos:

- Los juicios verbales cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía y esta no exceda de 2.000 euros.
- Petición inicial de los procedimientos monitorios y ello independientemente de la cuantía reclamada.
- Los escritos que tengan por objeto personarse en juicio, solicitar medidas urgentes con anterioridad al juicio o pedir la suspensión urgente de vistas o actuaciones. Si bien, continúa el precepto indicando que, cuando la suspensión de vistas o actuaciones que se pretenda se funde en causas que se refieran especialmente al abogado, también deberá este firmar el escrito si fuera posible.
- Tras la reforma del art. 31 de la LEC por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, en vigor desde el 3 de abril de 2025, tampoco será necesaria la intervención de abogado en los escritos que tengan por objeto acreditar ante la oficina judicial o tribunal el cumplimiento de las actividades materiales del proceso de ejecución que les hayan sido expresamente delegadas a los procuradores por el juez, jueza o tribunal en los términos previstos por la ley, sin perjuicio de la obligación de informar de su presentación a la dirección letrada del procedimiento.

CUESTIÓN

Alejandro tiene un piso de su propiedad en alquiler y, ante la falta de pago de varias mensualidades por parte del arrendatario (cuantía que alcanza los 1.900 euros), pretende interponer una demanda de juicio verbal de desahucio por falta de pago. ¿Es preceptivo que Alejandro acuda a un abogado?

- a) No, porque al tratarse de un procedimiento que se ventila por los trámites del juicio verbal no será necesaria la intervención de abogado.
- b) No, porque al tratarse de un procedimiento que se ventila por los trámites del juicio verbal y no superar la reclamación del importe de las rentas adeudadas la cantidad de 2.000 euros no es preceptiva la intervención de abogado.
- c) Sí, porque la intervención de abogado es preceptiva para la interposición de cualquier demanda.
- d) Sí, nos encontramos ante un juicio verbal por razón de la materia, no de la cuantía, por lo que siempre será precisa la intervención de abogado.

RESPUESTA CORRECTA: D